

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

Социальные и профессиональные вопросы информатики и ИТ

Вариативное задание 6. Задание 6.1. Нарушения в сфере создания новых продуктов и использования информационных ресурсов и технологий

С какими нарушениями в этой сфере я чаще всего сталкиваюсь или о каких знаю

На практике как у студента чаще всего всплывают вещи вроде: скачивание и использование нелицензионного ПО «потому что все так делают»; списывание лабораторных и курсовых через нейросети или готовые репозитории без понимания кода; выкладывание в открытый доступ учебных репозиторий с API-ключами и токенами; невнимательное чтение лицензий у open-source библиотек и потом «как получится» в коммерческом или конкурсном проекте. В новостях и обзорах практики дополнительно видно системные нарушения: нарушение авторских прав на ПО, злоупотребление доступом к базам, незаконный оборот данных.

Как с этим бороться и что может минимизировать нарушения

Сочетание трёх вещей обычно работает лучше, чем одна «волшебная кнопка»: прозрачные правила (что можно в курсовой, что нельзя выкладывать, какие лицензии допустимы), технические меры (двухфакторная аутентификация, секреты в `.env` и в `.gitignore`, проверка на плагиат, code review хотя бы в паре) и привычка обсуждать этику наравне с технологией — не раз в семестр лекцией, а в контексте каждой задачи. Для вуза и компаний важны понятные последствия нарушений и равное применение правил, иначе формируется культура «договорились устно и нарушили».

Какие этические нормы и законы помогли бы решать ситуации с нарушениями

Здесь полезны и «жёсткий» контур, и профессиональная этика. Законодательство РФ о персональных данных (в т.ч. 152-ФЗ), нормы об интеллектуальной собственности и ответственности за неправомерный доступ к информации задают красные линии. Внутри профессии — кодексы и принципы (например, о добросовестности, конфиденциальности, честности перед заказчиком и пользователем). В учебной среде — устав и положение об академической честности: когда правила конкретны, споров меньше.

Как повысить ответственность ИТ-специалиста за работу с информационными ресурсами.

Нужно ли это

Нужно. ИТ затрагивает чужие данные, деньги и безопасность; «я только код писал» в реальности редко снимает ответственность. Повышать её можно через обязательное обучение по ИБ и праву (хотя бы базово), через прописанные в договоре и трудовом регламенте обязанности, через внутренние аудиты и разбор инцидентов без культа виноватых, но с выводами. Для студентов это близко к тому, чтобы с первых курсов привыкать к нормам, которые потом станут рабочими.

Как на специалистов воздействовать

Не только наказанием: мотивация и среда. Понятные инструкции, удобные инструменты (чтобы «сделать правильно» было проще, чем нарушить), признание за аккуратную работу с данными и безопасностью, возможность безопасно сообщать о рисках. Штрафы и уголовная ответственность — крайний рычаг, но без культуры compliance они плохо предотвращают нарушения заранее.

Предложения по нормализации работы с ИТ и условиям, где нарушать невыгодно

Внедрять в проектах минимальный набор: классификация данных, матрица доступов, журналирование критичных действий, проверка лицензий перед релизом, регламент на утечки и реагирование. Делать нарушение дорогим по времени и репутации: прозрачные поставки ПО, контрактные штрафы за нарушение NDA и лицензий, публичные для отрасли кейсы из судебной практики — не для запугивания, а чтобы было ясно, чем кончается халатность.

Предложения по повышению ответственности ИТ-специалистов: как на них воздействовать

Встраивать этику и право в программу подготовки инженеров; на работе — регулярные короткие тренинги под реальные сценарии фишинга и утечек; сертификации там, где это уместно; личная ответственность руководителя за то, что у команды есть время на «сделать безопасно». Со стороны государства и отраслей — предсказуемое правоприменение и понятные разъяснения, чтобы специалист мог заранее ориентироваться, а не гадать.

Ресурсы из задания (дата обращения 11.03.2025)

- Обзор судебной практики в ИТ-сфере:
https://apkit.ru/files/2023_Semenov_Pevzner_review_judicial_practice_ICT.pdf
- Споры в ИТ-сфере: <https://legal-support.ru/information/blog/spory/spory-v-sfere-it/>
- О разработке и модификации программ: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/chto-nuzhno-znat-o-razrabotke-i-modifikatsii-programm/>

Дополнительно полезно

- Материалы Роскомнадзора и Минцифры о персональных данных (официальные разъяснения к 152-ФЗ).
- Документация по лицензиям SPDX и choosealicense.com — чтобы быстро понимать ограничения open-source.
- OWASP Top 10 — для базового языка про уязвимости веб-приложений (часто пересекается с тем, как «случайно» утекают данные).